

0017855-80.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... fazendo operações de combate ao tráfico de drogas, havia denúncias de tráfico no local dos fatos, para onde se dirigiram em uma viatura descaracterizada. Um rapaz os abordou e perguntou se estavam interessados na aquisição de entorpecente. Deram uma volta no quarteirão e o abordaram. Com quem encontraram pequena quantidade de drogas. Não havia dinheiro com o réu que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017855-80.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017855-80.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 396/2016 - 81º

Distrito Policial - Belém, 396/2016 - 81º Distrito Policial - Belém

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

vistos,

SILVIO NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2016, às 02h, na Rua Doutor Avelino Chaves, Vila Leopoldina, São Paulo, trazia consigo drogas para fins de tráfico, consistentes em quatro porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.01/02).

O réu foi preso em flagrante (fls. 03/04), sendo relaxada a prisão em flagrante (fls.53/54).

A denúncia foi recebida (fls. 71/73). O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 108), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 109).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu descCLASSIFICAÇÃO do delito para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do privilégio, fixando-se regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada à acusada a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 19, do laudo de constatação de fls. 20/21, do exame químico-toxicológico de fls. 78/79 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu negou a praticado do tráfico. Alegou, em suma, que havia saído do serviço e ganhado cinquenta reais. Foi até o local dos fatos comprar cocaína para seu consumo. Estava fazendo uso de drogas, quando passou um carro, com duas pessoas, e perguntaram para os usuários onde havia drogas. Disseram que não sabiam. Então, deram a volta no quarteirão e abordaram todos, indagando quem era o traficante. Como ninguém respondeu e ele estava com os pinos, foi conduzido para a delegacia. Não conhecia os policiais (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Leandro Martins Putrino narrou, em suma, que houve “denúncia” de que no local dos fatos, estava ocorrendo tráfico de drogas. Foram até o local com uma viatura descaracterizada, onde havia diversas pessoas. Foram abordados pelo réu, que indagou se queriam, comprar entorpecentes. Deram volta de quarteirão e abordaram o acusado e as pessoas que estavam em sua companhia. Com o réu, encontraram quatro porções de cocaína. O réu confirmou eu traficava para sustentar seu vício. Pelo que se lembra, o réu não tinha dinheiro. As demais pessoas não foram conduzidas a delegacia. Não conhecia o réu (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Marcelo de Oliveira, também policial civil, declarou, em síntese, que estavam fazendo operações de combate ao tráfico de drogas, havia denúncias de tráfico no local dos fatos, para onde se dirigiram em uma viatura descaracterizada. Um rapaz os abordou e perguntou se estavam interessados na aquisição de entorpecente. Deram uma volta no quarteirão e o abordaram. Com quem encontraram pequena quantidade de drogas. Não havia dinheiro com o réu que confessou a traficância para sustentar seu vício. Havia outras pessoas próximas ao réu, mas não foram abordadas. Não conhecia o réu (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos revelam a conduta delituosa intencional da acusada em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação de que a conduta do réu se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pois conformado que ofereceu drogas aos policiais.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no

caso, “trazer consigo” cocaína para fins de tráfico.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação da ré é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta mus antecedentes (fls. 04/19 do apenso-proc. 721/1999 da 24^a Vara Criminal). Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o acusado é reincidente (fls. 04/19 do apenso- proc. 52426/2006- 21^a Vara Criminal), bastando a folha de antecedentes para sua verificação, conforme previsto na Sumula nº 636 do C. STJ. Por outro lado, não há atenuantes a serem consideradas. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento de pena, ficando mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ainda, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente. O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu SILVIO NEVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Considerando que o réu respondeu solto ao processo, concedo o direito de recorrer em liberdade, eis que não sobrevieram elementos que ensejassem a decretação da preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA